

Conditions Générales d'Utilisation (CGU) – Kit Pédagogique TiCO

1. Objet

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les structures (écoles, associations, collectivités, entreprises ou autres organismes) peuvent utiliser le **Kit pédagogique TiCO** (ci-après « le Kit »), conçu et diffusé par **Foodhea / TiCO**, propriété de **FEELOFOOD SAS**, immatriculée sous le numéro 883111528, dont le siège social est situé au 7 avenue du tour de France, 86961 Chasseneuil du Poitou, France.

L'acquisition, la réception ou l'utilisation du Kit implique l'acceptation sans réserve des présentes CGU.

2. Propriété intellectuelle

L'ensemble des contenus composant le Kit (textes, visuels, vidéos, fiches, jeux, supports numériques, logos, marque TiCO, etc.) est protégé par le **Code de la propriété intellectuelle**.

Le Kit et tous ses éléments demeurent la **propriété exclusive de FEELOFOOD SAS**.

Toute reproduction, diffusion, modification, mise à disposition ou adaptation, totale ou partielle, sans autorisation écrite préalable de TiCO, est strictement interdite.

3. Licence d'utilisation

La structure bénéficiaire dispose d'un **droit d'usage non exclusif, non transférable et limité** à ses propres activités pédagogiques internes.

Ce droit d'usage est accordé :

- pour une durée illimitée tant que la structure respecte les présentes CGU,
 - uniquement pour un usage **interne et non commercial**,
 - par les personnels pédagogiques et encadrants autorisés de la structure.
-

4. Interdiction de transmission

Le Kit pédagogique TiCO est **strictement personnel à la structure bénéficiaire**.

Il est **interdit de le transmettre**, partager, prêter, revendre, copier ou mettre à disposition :

- d'une autre structure, établissement ou organisme,
- d'un tiers, qu'il soit public ou privé,
- sur tout support ou plateforme numérique (cloud, messagerie, sites, réseaux sociaux...).

Tout manquement à cette clause constitue une **contrefaçon** au sens des articles **L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle** et expose la structure à :

- la **résiliation immédiate** de son droit d'usage,
 - des **poursuites civiles et/ou pénales**,
 - et à la **facturation des dommages et intérêts** correspondants.
-

5. Dispositif d'identification (watermark)

Chaque Kit pédagogique TiCO contient un **identifiant numérique unique (watermark)** permettant de remonter à la structure détentrice en cas de diffusion non autorisée.

Ce dispositif, intégré de manière discrète et sécurisée, a pour seule finalité la **protection des droits d'auteur** et la **traçabilité des usages**.

Toute tentative de suppression, modification ou dissimulation de cette identification constitue une **violation des présentes CGU** et pourra donner lieu à des **sanctions juridiques**.

6. Responsabilité

La structure bénéficiaire s'engage à :

- utiliser le Kit dans un cadre conforme à sa vocation éducative et pédagogique,
- sensibiliser ses intervenants et animateurs au respect de ces conditions,
- informer TiCO en cas de perte, de piratage ou de diffusion accidentelle.

TiCO ne saurait être tenue responsable des utilisations non conformes du Kit, ni des conséquences qui en découleraient.

7. Résiliation

En cas de non-respect des présentes CGU, TiCO se réserve le droit de :

- retirer le droit d'utilisation du Kit,
- demander la restitution de tous les supports,
- et engager toute action appropriée pour faire cesser la violation.

8. Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes CGU sont régies par le **droit français**.

Tout différend relatif à leur interprétation ou à leur exécution relève de la **compétence exclusive des tribunaux de Poitiers**.

9. Contact

Pour toute question relative au Kit ou à ces CGU, vous pouvez contacter :

 contact@foodhea.com

 www.tico-scan.com